

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1449/2531

นางสาว ศิริเพ็ญ สิริวโรชากุล กับพวก

โจทก์

นางสาว ทอง อยู่ เกิด บ้าน ไทร

ผู้ร้อง

นาย โมง เกิดบ้านไทร กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254, มาตรา 260 (1)

คำว่า 'ศาล' ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260(1) มิได้หมายความว่าศาลที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุด เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชนะคดี อันเป็นต้นเหตุแห่งการอายัดเงินรายนี้ และไม่ปรากฏว่าคำพิพากษานั้นได้กล่าวถึงวิธีการชั่วคราวที่ศาลได้สั่งไว้ในระหว่างการพิจารณาแต่อย่างใด คำสั่งอายัดนั้นจึงเป็นอันยกเลิกไปในตัว.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยฐานละเมิดเรียกเงินคืนพร้อมค่าเสียหาย และโจทก์มีคำขอให้ศาลชั้นต้นอายัดเงินที่จำเลยที่ 2 ฝากไว้กับธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น ตามบัญชีเงินฝาก 2 บัญชีไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดตามขอ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าบัญชีเงินฝากที่ศาลมีคำสั่งอายัดบัญชีเลขที่ 4590-1 เป็นของผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการอายัด โจทก์คัดค้านว่าบัญชีดังกล่าว เป็นของจำเลยที่ 2 เงินในบัญชีมิใช่เงินของผู้ร้อง ขอให้ศาลยกคำร้อง ศาลชั้นต้น

ไต่สวนพยานผู้ร้องแล้วให้งดไต่สวนพยานโจทก์ แล้ววินิจฉัยว่าบัญชีเงินฝากและเงินในบัญชีดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง ให้เพิกถอนคำสั่งอายัด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลฎีกาพิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนใหม่ แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นไต่สวนพยานโจทก์แล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอายัดบัญชีเงินฝากของผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...คดีมีปัญหาว่าการที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสามดังกล่าวจะเป็นเหตุให้คำสั่งอายัดเงินในบัญชีเงินฝากเลขที่ 4590-1 ถูกยกเลิกหรือไม่ โจทก์ทั้งสามฎีกาว่า คำสั่งอายัดจะถูกยกเลิกไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260 (1) ก็ต่อเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีและคดีถึงที่สุดแล้ว ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำว่า 'ศาล ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260 (1) มิได้หมายความว่าศาลที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุด ดัง

นั้นเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชนะคดีอันเป็นต้นเหตุแห่งการอายัดเงินรายนี้ และไม่ปรากฏว่าคำพิพากษานั้นได้กล่าวถึงวิธีการชั่วคราวที่ศาลได้สั่งไว้ในระหว่างการพิจารณาแต่อย่างใด คำสั่งอายัดนั้นจึงเป็นอันยกเลิกไปในตัวตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>